

1527899-59.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO ALVES DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de APARECIDO ALVES DOS SANTOS, qualificado a fls. 18, fotografado a fls. 32, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1527899-59.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527899-59.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO ALVES DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de APARECIDO ALVES DOS SANTOS, qualificado a fls. 18, fotografado a fls. 32, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No dia 15 de novembro de 2021, por volta das 21h03min, na Rua Luz e Sombra, altura do n.º 60, Itaquera, nesta cidade e Comarca, APARECIDO ALVES DOS SANTOS, qualificado a fls. 18, fotografado a fls. 32, trazia consigo, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, 62 (sessenta e duas) embalagens (massa líquida: 13,9 gramas) contendo substância denominada cocaína, e 39 (trinta e nove) invólucros plásticos (massa líquida: 98,7 gramas), com substância contendo tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 04/05, laudo de constatação a fls. 14/17 e laudo químico-toxicológico a fls. 55/57.

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias acima descritas, Policiais Militares se dirigiram até o local dos fatos para o atendimento de ocorrência informada via Copom.

Chegando ao local, os castrenses visualizaram o denunciado, que portava duas "bolsinhas" e demonstrou nervosismo com a aproximação policial, o que, ante a fundada suspeita, ensejou sua abordagem.

Em revista pessoal, os Policiais Militares localizaram, junto ao indiciado, as porções de drogas acima referidas, bem como R\$ 20,15 (vinte reais e quinze centavos) em espécie e um telefone celular (fls. 04/05).

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento, além do dinheiro encontrado e demais circunstâncias, denotam claramente que os entorpecentes se destinavam ao tráfico.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 42/45)

Pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória (fls.63/66). Mantida a prisão preventiva (fls.80/81)

Habeas Corpus nº 2285417-68.2021.8.26.0000 impetrado em favor do réu (fls. 82/93).

Liminar deferida (fls.94/96). Alvará de soltura (fls.97/98).

Em 31/01/22, foi recebida a denúncia (fls.117)

Réu citado (fls.132). Defesa prévia (fls.118/123).

Manutenção da denúncia (fls.134)

Laudo químico-toxicológico (fls.55/57)

Laudo aparelho celular (fls.148/149)

Laudo bolsas (fls.150/152)

Audiência. Réu ausente. Decretada revelia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls. 8/10), no auto de exibição e apreensão (fls.4/5), no laudo químico-toxicológico (fls.55/57), no laudo de constatação (fls. 144/147), no laudo do aparelho celular (fls.148/149), no laudo das bolsas (fls.150/152) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

O policial David disse que estava na região apurando a ocorrência de um crime, quando deparou com o réu e outras pessoas ao seu redor, e optou pela abordagem. O réu portava duas bolsas (uma na mão, outra na blusa), nas mesmas, cerca de 100 itens de entorpecentes, e cerca de R\$ 20,00, em dinheiro. Confessou que estava traficando entorpecentes. Na essência, o mesmo depoimento que prestou na polícia (fls. 03).

A policial Luciene afirmou que foi irradiado pelo COPOM ocorrências de crime na localidade: uma na rua de cima, outra, a referente ao crime em questão. O réu foi visualizado, mostrou nervosismo. David desembarcou e fez a busca pessoal no réu - perto dele algumas pessoas - logrando encontrar com ele cocaína, crack e haxixe, em grande quantidade, numa pochete, e pequena quantidade em dinheiro. Confessou que estava traficando. Na essência, o mesmo depoimento que prestou na polícia (fls. 02).

O réu não compareceu na audiência abrindo mão de apresentar sua autodefesa.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria, noto que se trata de réu primário, assim a pena base segue fixada no patamar inicial.

Na segunda-fase da dosimetria da pena, anoto que - dada a revelia - não houve confissão do crime. Não há agravantes, assim a pena intermediária segue fixada no patamar inicial.

Nada indica que o réu tenha envolvimento com a prática da traficância ou integre facção criminosa, de tal modo que, ainda que considerada a quantidade e variedade de entorpecentes (que não fogem ao padrão de casos congêneres), aplica-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência.

A pena definitiva é fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto e de 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena restritiva de liberdade por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas em execução.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno APARECIDO ALVES DOS SANTOS como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por e duas penas restritivas de direito, a serem fixadas em execução, e a 166 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Expeça-se edital, prazo de noventa dias, para intimar o réu da Sentença. Oficie-se ao E. Relator do habeas corpus encaminhando cópia da sentença.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 11 de julho de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.